Veterinærinstituttet
Norwegian Veterinary Institute

KONKURRANSEREGLER

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I og III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

Nettsideutvikling og drift vetinst.no

Saksnr.: 26-04268

Veterinærinstituttet
Arboretveien 57, 1433 Ås
Postboks 64, 1431 Ås
Besøk: Elizabeth Stephansens vei 1, 1433 Ås

TLF 23 21 60 00
EPOST postmottak@vetinst.no
WEB vetinst.no

ORG. NR 970 955 623 MVA
BANKKONTO 7694 05 12030

Innhold

1 Generell beskrivelse 4
1.1 Oppdragsgiver 4
2 Anskaffelsens formål og omfang 4
2.1 Formål 4
2.2 Anskaffelsens omfang 4
2.3 Avtalens varighet 5
2.4 Deltilbud og alternative tilbud 6
2.5 Anskaffelsesprosedyre 6
2.6 Fremdriftsplan 6
2.7 Avtaletype 6
2.8 Avtalebestemmelser 7
2.9 Taushetsplikt, personvern og rettigheter 9
2.10 Kommunikasjon og språk 9
2.11 Vedståelsesfrist 9
2.12 Oppdatering av konkurransegrunnlaget 10
2.13 Tilleggsopplysninger 10
2.14 Leverandørens opplysningsplikt 10
2.15 Offentlighet og taushetsplikt 10
2.16 Forbehold/Avvik 10
2.17 Avvisning 11
2.18 Alternative tilbud 11
2.19 Kostnader ved utarbeidelse av tilbud 11
3 Lønns- og arbeidsvilkår 12
3.1 Bruk av lærlinger 12
4 Skatteattest 12
5 Krav om utfylling av ESPD (det europeiske egenerklæringsskjemaet) 12
5.1 Generelt om ESPD 12
5.2 Nasjonale avvisningsgrunner 13
5.3 Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskrav i ESPD skjemaet 13
5.4 Støtte fra andre virksomheter for å oppfylle kvalifikasjonskrav 13
6 Kvalifikasjonskrav 13
6.1 Leverandørens registrering, autorisasjon mv. 14
6.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 14
6.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 14
7 Tildeling av kontrakt 16
7.1 Evalueringskrav 16
7.2 Evalueringsmodell 18
8 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming 19
8.1 Innlevering av tilbud 19
8.2 Tilbudets utforming 19
8.3 Sladdet versjon av tilbudet 20
9 Avslutning av konkurransen 20

9.1 Meddelelse om valg av leverandør, begrunnelse og karensperiode 20
10 Vedlegg og bilag 20

1 Generell beskrivelse

1.1 Oppdragsgiver

Veterinærinstituttet er en offentlig institusjon som eies av Landbruks- og matdepartementet. Instituttet har som mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Kjerneaktivitetene er forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Formelt sett er Veterinærinstituttet et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Det har en sentral rolle i norsk mat- og miljøforvaltning overfor myndighetene representert ved Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og gir kunnskapsstøtte på oppdrag fra blant andre Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. Instituttet samarbeider også aktivt med relevante partnere innen bærekraftige bionæringer og innen internasjonale kunnskapsnettverk.

Veterinærinstituttet har 350 ansatte med hovedkontor på Ås og kontorer i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø.

Mer informasjon finnes på vår hjemmeside: http://www.vetinst.no

2 Anskaffelsens formål og omfang

2.1 Formål

Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt om kjøp av tjenester for å sikre stabil og forutsigbar drift, forvaltning, vedlikehold og videreutvikling av Veterinærinstituttets eksterne nettsider og tilhørende digitale tjenester.
De eksterne nettsidene er en sentral kanal for instituttets formidling, samhandling og beredskapskommunikasjon, og skal være tilgjengelige, sikre og brukervennlige i tråd med instituttets samfunnsoppdrag.

2.2 Anskaffelsens omfang

Anskaffelsen gjelder en rammeavtale for drift, forvaltning og videreutvikling av Veterinærinstituttets eksterne nettsider (vetinst.no) og tilhørende digitale tjenester, basert på eksisterende publiseringsløsning.

Rammeavtalen omfatter blant annet:

- Helhetlig drift og forvaltning av eksterne nettsider (norsk og engelsk), herunder hosting, applikasjonsdrift, overvåking, sikkerhetsoppdateringer, backup og hendelseshåndtering.

- Videreutvikling, optimalisering og nyutvikling av funksjonalitet og digitale tjenester i Enonic, inkludert integrasjoner og samspill med data fra interne og eksterne systemer.
- Arbeid med brukerinnsikt, analyse og søkemotoroptimalisering (SEO), herunder tekniske og innholdsmessige tiltak for økt synlighet og kontinuerlig forbedring av brukeropplevelse og måloppnåelse.
- Infrastruktur og driftsløsning som understøtter skalering ved trafikkøkninger og særskilte beredskapssituasjoner.
- Rådgivning innen informasjonsarkitektur, universell utforming, innholdsstruktur og design.

2.2.1 Opsjon

Oppdragsgiver kan ved behov bestille følgende opsjoner under rammeavtalen:

- UU-sjekker og tiltaksplan
- Brukertesting og innsikt (kvantitativ/kvalitativ)
- Grafiske tjenester
- Utvidet beredskap og forbedret responstid for driftstjenesten (jf. prisskjema)

Opsjonene kan bestilles av oppdragsgiver ved behov i avtaleperioden. Opsjonene inngår ikke i evalueringen av pris med mindre annet er angitt i prisskjemaet.

Arbeidet utføres fortløpende etter oppdragsgivers behov og bestilles gjennom avrop under rammeavtalen. Omfanget vil variere over tid, og rammeavtalen innebærer ingen kjøpsforpliktelse for oppdragsgiver.

Rammeavtalen omfatter ikke utskifting av publiseringsplattform eller migrering til ny løsning.

Estimert samlet verdi av rammeavtalen er NOK 10 000 000 ekskl. mva.

Oppdragsgiver har i prisskjemaet angitt et estimert årlig timevolum for bistand og videreutvikling. Estimatet er kun benyttet for evalueringsformål og innebærer ingen kjøpsforpliktelse.

Rammeavtalen omfatter drift, vedlikehold, videreutvikling, rådgivning og andre tilknyttede tjenester knyttet til nettsideløsningen og tilhørende digitale tjenester. Oppdrag innenfor disse områdene bestilles løpende gjennom avrop under rammeavtalen, jf. punkt 2.8.

Rammeavtalen kan også benyttes til mindre analyse-, innsikts- og rådgivningsoppdrag knyttet til forbedring og videreutvikling av løsningen, herunder arbeid med brukerinnsikt, analyse, informasjonsarkitektur, universell utforming og søkemotoroptimalisering (SEO). Alle tjenester som bestilles under rammeavtalen skal være direkte knyttet til drift, forvaltning eller videreutvikling av Veterinærinstituttets nettsideløsning og tilhørende digitale tjenester.

2.3 Avtalens varighet

Avtalen vil ha en varighet på 2 år. Oppdragsgiver har opsjon på forlengelse av avtalen med ytterligere 1 +1 år. Maksimal varighet på avtalene inkludert opsjon er 4 (fire) år.

2.4 Deltilbud og alternative tilbud

Det skal ikke gis deltilbud, ei heller alternative tilbud.

.

2.5 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (anskaffelsesloven) og forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 2016-08-12-974. del I og del III. Konkurransen vil bli gjennomført som en åpen anbudskonkurranse jf. anskaffelsesforskriften § 13-1 (1). Det vil si at det ikke er anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp.

Tilbudet skal utarbeides i henhold til retningslinjene gitt i anskaffelsesdokumentene og leveres elektronisk ved å benytte konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell TendSign, se lenke: Mercell TendSign

2.6 Fremdriftsplan

Anskaffelsen er planlagt gjennomført i henhold til følgende tentative fremdriftsplan:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist til å stille spørsmål til anskaffelsesdokumentene	20.04.2026
Frist for å levere tilbud	04.05.2026, kl. 12:00
Tilbudsåpning	04.05.2026, kl. 12:01
Evaluering	04.05– 13.05.2026
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	Ca. 18.05.2026
Utløp av karensperiode	10 dager etter tildeling
Kontraktsinngåelse	Ca. 29.05.2026
Ikrafttredelsestidspunkt for kontrakt	Ultimo mai/primo juni
Tilbudets vedståelsesfrist	3 måneder etter tilbudsfrist

Med unntak av vedståelsesfristen, gjøres det oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er foreløpige.

2.7 Avtaletype

Oppdragsgiver har til hensikt å inngå avtale med èn leverandør.

2.8 Avtalebestemmelser

Avtalebestemmelser

Anskaffelsen gjennomføres som en rammeavtale regulert av Statens standardavtale for rammeavtaler (SSA-R, versjon 2018) med tilhørende bilag.

Rammeavtalen regulerer de overordnede vilkårene for leveranser under avtalen. Konkrete oppdrag og leveranser bestilles gjennom avrop under rammeavtalen og reguleres av den aktuelle avropsavtalen (for eksempel SSA-D (versjon 2024), SSA-B (versjon 2024) eller SSA-V (versjon 2024)), avhengig av oppdragets art og omfang. Statens standardavtaler er tilgjengelige på Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings nettsider (anskaffelser.no).

Avropsavtalen fastsetter nærmere omfang, leveransebeskrivelse, tjenestenivå (SLA), pris og øvrige vilkår for det enkelte oppdrag. Ved eventuell motstrid mellom rammeavtalen og avropsavtalen, går avropsavtalen foran, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Ved motstrid mellom Kundens kravspesifikasjon og leverandørens løsningsbeskrivelse gjelder kravspesifikasjonen foran, med mindre annet uttrykkelig er avtalt i avropsavtalen.

Rammeavtalen omfatter løpende drift, hosting, feilretting, vedlikehold og videreutvikling av Veterinærinstituttets eksterne nettsider (vetinst.no) og tilhørende digitale tjenester, basert på eksisterende publiseringsløsning. Rammeavtalen omfatter ikke utskifting av publiseringsplattform eller migrering til ny løsning.

Drift og hosting inngår som en integrert del av rammeavtalens omfang. Rammeavtalen fastsetter overordnede krav til drift, sikkerhet, tjenestenivå (SLA), beredskap, dokumentasjon og overførbarhet, slik det fremgår av kravspesifikasjonen.

Arbeidet utføres fortløpende etter oppdragsgivers behov og bestilles gjennom avrop under rammeavtalen. Omfanget vil variere over tid, og rammeavtalen innebærer ingen kjøpsforpliktelse for oppdragsgiver.

Leverandøren er ansvarlig for arbeid utført av eventuelle underleverandører på samme måte som for eget arbeid. Leverandøren skal sikre at eventuelle underleverandører oppfyller de krav og forpliktelser som følger av rammeavtalen og tilhørende avropsavtaler.

Første avrop – etablering av drift og hosting

Første avrop vil omfatte etablering av løpende drift og hosting av løsningen, herunder overvåking, feilretting, sikkerhetsoppdateringer og vedlikehold. Avropet inngås ved kontraktsinngåelse og reguleres gjennom Statens standardavtale for drift (SSA-D).

Fastprisen i første avrop omfatter løpende drift og hosting av løsningen, inkludert overvåking, feilretting, sikkerhetsoppdateringer og teknisk vedlikehold slik dette fremgår av kravspesifikasjonen. Videreutvikling, endringer og nye funksjoner bestilles særskilt som avrop under rammeavtalen og honoreres normalt etter avtalte timepriser.

Første avrop er en forpliktende del av konkurransen. Leverandørene skal prise det omfang og de krav som fremgår av konkurransegrunnlaget og vedlagt avropsutkast.

Avropet vil konkretisere blant annet:

- organisering av driftstjenesten
- tjenestenivå (SLA) innenfor minimumskravene i kravspesifikasjonen
- infrastruktur og hostingmodell
- parametere for sikkerhetskopiering og gjenoppretting (Se krav D5.2 I vedlegg 1b)
- øvrige tekniske og driftsmessige forhold

Endelig avropsdokument vil ferdigstilles i samsvar med valgt leverandørs tilbud, uten endringer i omfang, grunnleggende krav eller prismodell slik disse er beskrevet i konkurransegrunnlaget.

Avrop kan ikke omfatte ytelser som faller utenfor det som er angitt i rammeavtalens omfang og kravspesifikasjon.

Avropsformer under rammeavtalen

Under rammeavtalen (SSA-R) kan følgende avropskontrakter benyttes, avhengig av oppdragets art og omfang:

• SSA-B og SSA-B enkel for rådgivning, analyser og mindre utviklings- eller forbedringstiltak
• SSA-D for etablering eller justering av driftstjenester med definert omfang og tjenestenivå
• SSA-V for særskilt vedlikehold av konkret levert løsning

Videreutvikling, endringer og tilpasning av funksjonalitet bestilles gjennom avrop under rammeavtalen. Slike oppdrag kan gjennomføres som bistandsoppdrag, utviklingsoppdrag eller andre relevante avropsformer i henhold til de avtaletyper som er angitt ovenfor.

Alle avrop skal være direkte knyttet til drift, forvaltning, videreutvikling eller forbedring av Veterinærinstituttets nettsideløsning og tilhørende digitale tjenester.

2.9 Taushetsplikt, personvern og rettigheter

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal behandle all informasjon mottatt i forbindelse med oppdraget konfidensielt. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør. Leverandøren er ansvarlig for at eventuelle underleverandører etterlever databehandleravtalen.

Dersom leveransen innebærer behandling av personopplysninger, skal leverandøren overholde personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Databehandleravtale skal inngås der dette er påkrevd.

Leveransen innebærer behandling av personopplysninger på vegne av oppdragsgiver. Leverandøren vil opptre som databehandler etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Det skal inngås databehandleravtale i samsvar med artikkel 28 i GDPR før behandling av personopplysninger starter. Databehandleravtalen inngås som bilag til den aktuelle avropsavtalen (SSA-D) der behandlingen skjer. Oppdragsgivers mal for databehandleravtale vil danne grunnlag for avtalen.

Leverandøren skal ha tilfredsstillende rutiner for informasjonssikkerhet tilpasset oppdragets art, herunder rutiner for tilgangsstyring, lagring og sikker overføring av data.
Alle resultater, analyser, dokumentasjon og kode som utvikles under avtalen skal tilfalle Veterinærinstituttet, med mindre annet er eksplisitt avtalt. Leverandøren beholder rett til generell kompetanse og erfaring, men kan ikke gjenbruke instituttspesifikt materiale, data eller løsninger uten skriftlig samtykke.

2.10 Kommunikasjon og språk

All skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med anskaffelsen og avtalen skal være på norsk. Språkkravet gjelder også tilbudsbeskrivelsen, jf. Vedlegg 2 - *Leverandørens løsningsbeskrivelse*. Andre vedlegg kan leveres på engelsk.

All kommunikasjon i prosessen foregår via Mercell TendSign. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Spørsmål som stilles til konkurransen og som angår alle tilbyderne, vil anonymiseres og besvares som en tilleggsinformasjon til konkurransen.
Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos Oppdragsgiver angående anbudskonkurransen, enn kontaktperson oppgitt i kurransegjennomføringsverktøyet Mecell TendSign.

2.11 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i punkt 2.6 «Fremdriftsplan».

2.12 Oppdatering av konkurransegrunnlaget

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Mercell TendSign.

2.13 Tilleggsopplysninger

Dersom anskaffelsesdokumentene er uklare, kan leverandøren skriftlig be om tilleggsopplysninger hos Oppdragsgiver via Mercell TendSign.

Der hvor tilbyder oppdager feil, utelatelser, inkonsekvenser eller andre mangler i anskaffelsesdokumentene, plikter tilbyder straks å gjøre Oppdragsgiver oppmerksom på dette gjennom Mercell TendSign. Vi oppfordrer leverandørene til å sette seg raskt inn i anskaffelsesdokumentene og komme med spørsmål og tilbakemeldinger på eventuelle uklarheter så raskt som mulig etter at anskaffelsesdokumentene er mottatt.

2.14 Leverandørens opplysningsplikt

Oppdragsgiver forventer at leverandøren har inngående kompetanse om leveransene i Kontrakten. Leverandøren er følgelig forpliktet til å påpeke forhold som måtte mangle i anskaffelsesdokumentene og som kan ha betydning for leveransen. Videre er leverandøren forpliktet til å opplyse om elementer som ikke inngår i hans tilbud, men som er en vesentlig forutsetning for eller konsekvens av leveransen som leveres. Dersom det vil oppstå kostnader som leverandøren på tilbudstidspunktet burde visst om men ikke formidlet til Oppdragsgiver, kan leverandøren ikke påberope seg retten til å få dekket denne kostnaden. Dersom Oppdragsgiver i etterkant finner ut at valgt leverandør har holdt tilbake slik informasjon kan det være grunnlag for oppsigelse av inngått kontrakt

2.15 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. anskaffelsesforskriften §§ 7-3 og 7-4, jf. offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13.

2.16 Forbehold/Avvik

Dersom leverandøren tar forbehold eller tilbudet avviker fra noen av bestemmelsene i anskaffelsesdokumentene, skal dette klart fremgå av tilbudet.

Forbehold/avvik som gjelder Vedlegg 1 – *Kundens kravspesifikasjon*, under punkt 4 «Kravtabell», skal fremgå av besvarelsen i vedlegg 2 – *Leverandørens løsningsbeskrivelse*. Øvrige forbehold skal inntas i Vedlegg 4 – *Forbehold til konkurransegrunnlaget (konkurransebestemmelsene og kontrakten).* Alle forbeholdene/avvikene skal om mulig spesifiseres med hvilke konsekvenser disse har for ytelse, pris eller andre forhold.

Forbehold og avvik skal være presise og entydige, slik at Oppdragsgiver kan vurdere dem uten å ta kontakt med leverandøren. Oppdragsgiver skal avvise et tilbud dersom det inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 (1). Avvik foreligger dersom Oppdragsgiver, ved å akseptere tilbudet, ikke kan kreve oppfyllelse i henhold til anskaffelsesdokumentene. Dette beror på en tolkning av tilbudet i lys av anskaffelsesdokumentene. Det avgjørende er om Oppdragsgiver, etter en slik konkret vurdering av hele tilbudet, kommer til at det inneholder avvik. At tilbyderen, enten i tilbudsbrevet (vedlegg 9), Vedlegg 2 – *Leverandørens løsningsbeskrivelse*, Vedlegg 4 – *Forbehold til konkurransegrunnlaget (konkurransebestemmelsene og kontrakten*), eller andre steder i tilbudet, har angitt at tilbudet er levert uten forbehold eller avvik, er ikke avgjørende.

Ethvert forbehold/avvik fra anskaffelsesdokumentene vil ikke automatisk medføre avvisning. Dersom det er avvik, vil Oppdragsgiver foreta en vurdering av størrelsen på avviket, betydningen for Oppdragsgiver og betydningen for konkurransen. Det presiseres likevel at et enkelt avvik vil kunne bli ansett som vesentlig i en slik vurdering. Dersom tilbudet inneholder flere forbehold eller avvik, som hver for seg ikke er vesentlige, kan de likevel etter en konkret vurdering føre til at forbeholdene/avvikene samlet sett anses som vesentlige. Tilbydere som får sitt tilbud avvist, vil få skriftlig melding om dette med angivelse av grunnen til avvisningen.

Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil kunne bli betraktet som forbehold/avvik dersom de avviker fra anskaffelsesdokumentene. Vi fraråder derfor Leverandørene fra å vise til slike.

2.17 Avvisning

Anskaffelsen følger avvisningsreglene i anskaffelsesforskriften kapittel 24.

2.18 Alternative tilbud

Oppdragsgiver godtar ikke alternative tilbud.

2.19 Kostnader ved utarbeidelse av tilbud

Tilbyder bærer selv alle kostnader relatert til tilbudet og deltakelsen i konkurransen.

3 Lønns- og arbeidsvilkår

Denne konkurransen omfatter tjenester eller bygge- og anleggsarbeid i henhold til forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Det gjelder derfor egne krav og beføyelser knyttet til dette, jf. Vedlegg 5 – *Lønns- og arbeidsvilkår og etiske krav*.

3.1 Bruk av lærlinger

Leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning.

For avrop med et visst omfang eller en viss varighet/verdi, og der leveransen etter sin art er egnet for det, skal leverandøren benytte lærlinger i gjennomføringen av kontrakten. Kravet gjelder for leverandøren og eventuelle underleverandører som medvirker til oppfyllelse av kontrakten.

Leverandøren skal på forespørsel kunne dokumentere tilknytning til godkjent lærlingordning og redegjøre for hvordan kravet oppfylles i kontraktsperioden.

4 Skatteattest

Valgte leverandør skal levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt jf. anskaffelsesforskriften § 7.2. Dette gjelder bare dersom valgte leverandør er norsk. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere tilbud.

5 Krav om utfylling av ESPD (det europeiske egenerklæringsskjemaet)

5.1 Generelt om ESPD

I henhold til anskaffelsesregelverket benyttes ESPD som egenerklæring fra leverandørene om at de oppfyller angitte kvalifikasjonskrav, og at det ikke foreligger grunner for avvisning som fremgår av skjemaet. Egenerklæringen fungerer som foreløpig dokumentasjonsbevis for oppfyllelse av disse kravene. Før tildeling av kontrakt vil Oppdragsgiver kreve at den eller de valgte leverandørene straks leverer oppdaterte dokumentasjonsbevis, jf. anskaffelsesforskriften § 17-1 (5).

Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be leverandørene levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på riktig måte jf. anskaffelsesforskriften § 17-1 (3).

Dersom leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kvalifikasjonskravene, skal virksomhetene levere separate egenerklæringer. Det skal i tillegg leveres

dokumentasjon på at leverandøren råder over de nødvendige ressursene, for eksempel en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene.

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap, skal de deltakende leverandørene levere separate egenerklæringer. For veiledning på hvordan lage en ESPD-erklæring se anskaffelser.no

5.2 Nasjonale avvisningsgrunner

De norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder alle avvisningsgrunnene som følger av anskaffelsesforskriften § 24-2. Dette gjelder for det første avvisningsgrunnen i § 24-2 (2) hvor det er angitt at Oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene. For det andre gjelder det avvisningsgrunnen i § 24-2 tredje ledd bokstav i) hvor det er angitt at leverandøren for øvrig har begått alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet.

Dette gjelder avvisningsgrunnene i ESPD skjemaet del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat».

5.3 Samlet angivelse for alle kvalifikasjonskrav i ESPD skjemaet

I denne konkurransen kan leverandørene gi en samlet erklæring om at de oppfyller samtlige av kvalifikasjonskravene som fremkommer av dette dokumentet. Dette gjøres i ESPD skjemaets del IV: Kvalifikasjonskrav, seksjon α.

5.4 Støtte fra andre virksomheter for å oppfylle kvalifikasjonskrav

Leverandøren kan for denne kontrakten støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, jf. § 16-3, og tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. § 16-5.

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, skal han dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene, jf. § 16-10 (2), for eksempel i form av en forpliktelseserklæring, se Vedlegg 7 - *Mal for forpliktelseserklæring*.

Det skal i tillegg leveres egne ESPD-skjema for aktuelle virksomheter som leverandøren støtter seg på.

6 Kvalifikasjonskrav

For å få sitt tilbud evaluert må Leverandøren fylle ut elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD) som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av samtlige av kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.

6.1 Leverandørens registrering, autorisasjon mv.

Ref. ESPD skjema del IV: Kvalifikasjonskrav, A: Egnethet

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	• Norske selskaper: Firmaattest • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

6.2 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet

Ref. ESPD skjema del IV: Kvalifikasjonskrav, B: Økonomisk og finansielle kapasitet

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten. Kredittvurderingen skal vise at leverandøren er økonomisk solid og i stand til å oppfylle kontraktsforpliktelsene.	Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet.

Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon Oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som Oppdragsgiver anser egnet.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til selv å innhente ytterligere kredittrating eller annen økonomisk informasjon. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, årsregnskap inklusive noter, styrets årsberetninger og revisjonsberetninger.

6.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Ref. ESPD skjema del IV: Kvalifikasjonskrav, C:

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag de tre siste år. Med sammenlignbare oppdrag menes leveranser som omfatter drift og videreutvikling av webbaserte publiseringsløsninger, herunder teknisk forvaltning,	Beskrivelse av inntil tre relevante leveranser utført i løpet av de siste tre år. Beskrivelsen skal synliggjøre leverandørens erfaring med drift og videreutvikling av webbaserte publiseringsløsninger, herunder teknisk forvaltning og integrasjoner der dette har vært en del av oppdraget.

integrasjoner eller tilsvarende kompleksitet.	Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post). Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Dersom leverandøren ikke kan vise til minimum tre relevante leveranser i løpet av de siste 3 år, vil dokumentasjon på relevante leveranser eldre enn 3 år bli tatt i betraktning, dog ikke eldre enn 5 år. Tilsvarende gjelder for nyopprettede leverandører med mindre enn 3 års erfaring. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kontakte referanser.
Leverandøren skal ha tilstrekkelig Organisatorisk kapasitet og relevante, tilgjengelige ressurser til å gjennomføre kontrakten i hele avtaleperioden .	Det skal gis en kortfattet beskrivelse av leverandørens tilgjengelige kapasitet: Det skal oppgis gjennomsnittlig årlig arbeidsstyrke og antall i ledelse de siste tre år. Dersom leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, skal dette dokumenteres med forpliktelseserklæring (Vedlegg 7) og separat ESPD-erklæring for disse virksomhetene, jf. punkt 5.4. **Merk:** Dette kravet vurderes for å sikre at leverandøren har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre kontrakten. Det foretas ikke kvalitativ vurdering av faglig innhold eller personlige egenskaper på dette trinnet – dette skjer i tildelingsfasen.
Leverandøren skal ha et kvalitetssystem relevant for gjennomføringen av leveransen.	Attest for leverandørens kvalitetssikringssystem utstedt av uavhengige organ som bekrefter oppfyllelse av kvalitetssikringsstandarder som ISO 9001 eller tilsvarende. Oppdragsgiver godtar også annen dokumentasjon som viser at leverandøren har likeverdige kvalitetssikringstiltak. Her må det minimum gis en overordnet beskrivelse av systemet relevant for denne kontrakten.

Miljøledelsessystem Leverandøren skal ha et etablert miljøledelsessystem eller tilsvarende rutiner for å redusere miljøbelastning i virksomheten.	Sertifisering etter ISO 14001, Miljøfyrtårn, EMAS eller tilsvarende dokumentasjon på miljøledelsessystem. Dersom leverandøren ikke er sertifisert, kan annen dokumentasjon på miljøledelsestiltak og rutiner aksepteres.

7 Tildeling av kontrakt

7.1 Evalueringskrav

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet.
Tilbudene vil bli evaluert på grunnlag av en samlet kvalitativ vurdering innenfor hvert kriterium.

Veiledende omfang for besvarelse av hvert underkriterium under kvalitetskriteriet er inntil 3 A4-sider. Dette gjelder ikke CV-er for nøkkelpersonell. CV-er leveres i henhold til Vedlegg 11 – CV-mal (veiledende omfang 3 sider per CV). Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å legge hovedvekten på innhold innenfor dette omfanget ved evalueringen.

Tildelingskriterie	Vekt	Dokumentasjon
Pris	**40%**	
		Tilbudene vil bli evaluert basert på beregnet evalueringspris i henhold til vedlegg 3 -Prisskjema. Pris evalueres på grunnlag av beregnet evalueringspris i henhold til Vedlegg 3 – Prisskjema. Evalueringsprisen beregnes som: Årlig fastpris for drift og hosting* + summen av (estimert årlig timevolum per rolle × tilbudt timepris per rolle). Laveste evalueringspris vil oppnå høyest score.
Kvalitet	**60%**	For kvalitetskriteriene vil oppdragsgiver foreta en samlet vurdering av i hvilken grad tilbudet oppfyller det som etterspørres i dokumentasjonskravene under hvert underkriterium. Besvarelser som fremstår som konkrete, relevante og tilpasset oppdragsgivers behov vil bli vurdert høyere enn generelle eller mindre relevante beskrivelser.
Gjennomføring og samarbeidsmodell Det vil bli lagt vekt på kvaliteten i leverandørens foreslåtte gjennomføringsmodell for drift, videreutvikling og samarbeid, herunder forståelse for oppdragsgivers rolle som nasjonal	20%	Leverandøren skal beskrive: • Metodikk for videreutvikling og kontinuerlig forbedring av løsningen, herunder arbeid med teststrategi og kvalitetssikring • Samarbeidsmodell, herunder backlog-styring, prioritering og samhandling med oppdragsgiver Beskrivelsen skal være konkret og relatert til denne anskaffelsen.

kunnskaps- og beredskapsorganisasjon. Det vil bli lagt vekt på i hvilken grad metodikken fremstår som konkret, gjennomførbar og tilpasset oppdragsgivers organisasjon og behov.		
Kompetanse og erfaring ** Det vil bli lagt vekt på kvaliteten og relevansen av det tilbudte teamet og den planlagte bemanningen for gjennomføring av kontrakten. Oppdragsgiver vil legge særlig vekt på i hvilken grad tilbudt nøkkelpersonell fremstår som relevant, tilgjengelig og realistisk for gjennomføringen av leveransen gjennom hele avtaleperioden. Det vil også bli lagt vekt på i hvilken grad det tilbudte teamet fremstår som stabilt og hensiktsmessig sammensatt, herunder kandidatens planlagte rolle i leveransen.	20%	Det vil bli lagt vekt på kvaliteten og relevansen av det tilbudte teamet og den planlagte bemanningen for gjennomføring av kontrakten. <u>Leverandøren skal dokumentere:</u> Leverandøren skal dokumentere: ○ CV-er for nøkkelpersonell (utviklere, seniorutviklere, UX/IA, prosjektleder) utfylt i henhold til Vedlegg 10– Mal for CV ○ Planlagt bemanning og rollefordeling i leveransen ○ Hvordan foreslått bemanning og organisering, herunder tilgjengelig Enonic-kompetanse, bidrar til kontinuitet, stabilitet og redusert personavhengighet i leveransen ○ Relevante referanseprosjekter knyttet til det tilbudte teamet ○ Erfaring fra kunnskapsorganisasjoner, offentlig sektor eller tilsvarende virksomheter med komplekse informasjonsbehov
Drift/Sikkerhet og beredskap Det vil bli lagt vekt på kvaliteten i leverandørens foreslåtte driftsmodell, herunder hvordan leverandøren sikrer stabil drift, robusthet og håndtering av trafikkvariasjoner og beredskapssituasjoner. Det vil særlig bli lagt vekt på i hvilken grad den foreslåtte løsningen fremstår som robust, gjennomførbar og tilpasset oppdragsgivers behov for stabil tilgjengelighet ved økt informasjonsbehov**.**	20%	Leverandøren skal beskrive: • Foreslått driftsmodell (infrastruktur og applikasjonsdrift) • Overvåking, hendelseshåndtering og feilretting • Tiltak for skalerbarhet ved trafikkøkninger • Sikkerhetsrutiner og oppfølging • Rutiner for backup og gjenoppretting, herunder hvordan årlig test av gjenoppretting gjennomføres og dokumenteres. Beskrivelsen skal redegjøre for hvordan kravet til årlig gjenopprettingstest i kravspesifikasjonen, driftsavropet (D5.2) vil bli oppfylt. Beskrivelsene skal være konkret og relatert til løsningen som tilbys. Leverandørens beskrivelse av driftsmodell, sikkerhet og håndtering av trafikkvariasjoner vil inngå som en del av leverandørens løsningsbeskrivelse og danne grunnlag for Bilag 2 i avropsavtalen (SSA-D).

***Avgrensning mellom drift og videreutvikling**

Arbeid som er nødvendig for å opprettholde stabil, sikker og oppdatert drift av løsningen anses som en del av driftstjenesten og skal inngå i tilbudt fastpris for drift. Dette omfatter blant annet feilretting, sikkerhetsoppdateringer, patching, tekniske oppgraderinger, konfigurasjonsendringer, ytelsesoptimalisering og andre tiltak som er nødvendige for å oppfylle avtalte SLA-krav. Slike aktiviteter skal ikke faktureres som utviklingsarbeid eller endringer med mindre tiltaket innebærer ny funksjonalitet eller vesentlig endring i løsningens funksjonelle omfang.

** Oppdragsgiver legger til grunn at tilbudt nøkkelpersonell er reelt tilgjengelig for oppdraget i den rollen og det omfanget som fremgår av tilbudet.

Dersom tilbudt nøkkelpersonell i vesentlig grad ikke er tilgjengelig ved kontraktsinngåelse eller oppstart av leveransen, kan oppdragsgiver kreve at leverandøren stiller med personell med tilsvarende eller bedre kompetanse og erfaring, som skal godkjennes av oppdragsgiver

Anskaffelsen gjelder drift og videreutvikling av eksisterende nettsideløsning. Oppdragsgiver vurderer at miljøpåvirkningen i denne anskaffelsen i hovedsak er knyttet til leverandørens interne drift og valg av tekniske driftsmiljøer.

Miljø ivaretas derfor gjennom kvalifikasjonskrav til miljøledelse og gjennom krav i kravspesifikasjonen knyttet til energieffektiv drift og ressursoptimalisering.

Oppdragsgiver har på denne bakgrunn vurdert at miljø ikke er egnet som eget tildelingskriterium i denne konkurransen.

7.2 Evalueringsmodell

Ved evaluering av tilbudene vil det benyttes relativ poengmodell.

Det vil innenfor hvert tildelingskriterium bli gitt en poengscore mellom 0 og 10. Beste tilbud innenfor hvert kriterium vil få 10 poeng, mens det blir gitt en poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller i tilbudene nedover for øvrige tilbud. Poengscoren for hvert tildelingskriterium multipliseres med den angitte vekten. Oppnådde, vektede poeng for alle kriterier summeres og beste tilbud er de med høyest poengsum totalt.

Poengscore på tildelingskriteriet «pris» vil bli fastsatt ut fra en matematisk formel der laveste pris oppnår 10 poeng (maksimal poengsum). Et tilbud som er 50% dyrere enn laveste tilbud oppnår halvparten av tilgjengelig poengscore, altså 5 poeng. Dersom et tilbud er lik eller mer enn 100% dyrere enn laveste tilbud vil tilbudet oppnå 0 poeng.

For tildelingskriteriet «kvalitet» vil poengscore bli fastsatt på bakgrunn an innkjøpsfaglig skjønn.

8 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

8.1 Innlevering av tilbud

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via https://tendsign.no innen tilbudsfristen. Innlevering av tilbud pr. e-post, i papir eller lignende vil medføre avvisning av tilbudet.

Tilbudet skal være bindene. Leverandøren har ansvar for uklarheter i tilbudet, og at tilbudet blir levert innen tilbudsfristens utløp.

Er du ikke bruker av TendSign eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel hvordan gi tilbud, ta kontakt med Mercell på telefon + 47 21018800 eller på e-post post@mercell.com.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Vi anbefaler leverandørene å benytte seg av elektronisk signatur for å autentisere seg ved innlevering av tilbud. Elektronisk signatur kan bestilles på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

Det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur. Det anbefales å starte denne prosessen i god tid før tilbudsinnlevering.

8.2 Tilbudets utforming

Tilbudet skal leveres etter den utformingen det elektroniske systemet for innlevering angir.

Leverandøren skal fylle ut og besvare alle punkter i anbudsdokumentene. Dokumentasjon skal lastes opp som pdf.filer dersom annet ikke er spesifisert. Prisark skal lastes opp som Excel-fil.

Dokumenter som skal fylles ut og leveres med tilbudet er:

- Vedlegg 9: Tilbudsbrev
- ESPD-skjema for leverandøren som besvarer tilbudet – besvares elektronisk o konkurransegjennomføringsverktøyet TendSign.
    - Hvis leverandøren støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kvalifikasjonskravene, skal det også fylles ut et ESPD-skjema for hver virksomhet
- Vedlegg 2: Leverandørens løsningsbeskrivelse
- Vedlegg 3: Prisskjema (Excel)
- Sladdet versjon av tilbudet

Leveres dersom aktuelt:

- Vedlegg 4: Forbehold til konkurransegrunnlaget
- Vedlegg 7: Utfylt mal for forpliktelseserklæring

Det er leverandørens ansvar å levere et fullstendig og samsvarende tilbud.

Dokumenter som skal fylles ut etter kontraktsignering er:

- Vedlegg 7B: Egenrapportering – og oppfølging av kontraktsvilkår, etiske krav
- Bilag 4: Administrative bestemmelser

8.3 Sladdet versjon av tilbudet

Leverandørene skal levere en utgave av tilbudet hvor det som anses å være forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn skal Oppdragsgiver uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at Oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet.

Sladdet versjon skal leveres som en samlet pdf-fil for det komplette tilbudet.

9 Avslutning av konkurransen

9.1 Meddelelse om valg av leverandør, begrunnelse og karensperiode

Leverandører som har deltatt i konkurransen, vil informeres skriftlig og samtidig om hvem oppdragsgiver vil tildele kontrakt, så snart valg av leverandør er gjort, jf. anskaffelsesforskriften §25-1.

Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og angi en karensperioden fra tildelingen gjøres kjent til kontraktsignering er planlagt gjennomført (kontraktsinngåelsen).

10 Vedlegg og bilag

Konkurransegrunnlaget består i sin helhet av:

Dette dokumentet

Vedlegg 1a:	Kundens kravspesifikasjon rammeavtale
Vedlegg 1b:	Kundens kravspesifikasjon første avrop (drift)
Vedlegg 2:	Leverandørens løsningsbeskrivelse
Vedlegg 3:	Prisskjema
Vedlegg 4:	Forbehold til konkurransegrunnlaget (konkurransebestemmelsene og kontrakten)
Vedlegg 5:	Lønns- og arbeidsvilkår og etiske krav
Vedlegg 6:	Egenrapportering - oppfølging av kontraktsvilkår, etiske krav
Vedlegg 7:	Mal for forpliktelseserklæring
Vedlegg 8:	Bilag til SSA-D
	Bilag 1: Tjenestebeskrivelse
	Bilag 2: Leverandørens løsningsbeskrivelse
	Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes
	Bilag 4: Prosjekt og fremdriftsplan for etableringsfasen
	Bilag 5: Tjenestenivå og standardiserte kompensasjoner (SLA)
	Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser

Vedlegg 9:	Tilbudsbrev
Vedlegg 10:	Mal for CV
Vedlegg 11:	Databehandleravtale